

SABRINA BINTI SAHARDODIN

lwn

NOORASWAN BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), Y.A. Dato' Haji Yusof bin Musa (Panel), Y.A. Tuan Haji Shaarani binti Ismail (Panel), pada **30 Mac 2017 / 12 Rejab 1438H**]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0129-2017]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

FAKTA KES

[1] Pemohon dan Responden telah bercerai pada 4/2/2015 dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Klang.

[2] Pada 27/2/2017 melalui kes Tuntutan Harta Sepencarian 10200-017-0369-2015, Mahkamah telah memerintahkan bahawa

1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff (Responden) berdasarkan peruntukan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.



2. *Mahkamah memerintahkan bahawa sebuah rumah teres 2 tingkat yang beralamat di No.4, Lorong Kapar Setia 37, Taman Kapar Mewah, 42200 Kapar Selangor yang berdaftar atas nama Plaintiff (Responden) dan Defendan (Pemohon) adalah harta sepencarian di antara Plaintiff (Pemohon) dan Defendan (Responden).*
3. *Mahkamah memerintahkan agar rumah tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian pihak-pihak pada 4/2/2015 dan Plaintiff (Responden) berhak terhadapnya dengan kadar 56% dan Defendan (Pemohon) sebanyak 44% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.*
4. *Mahkamah menolak tuntutan balas Defendan (Pemohon).*
5. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff (Responden) membayar semula wang deposit sebanyak RM8,294.01 kepada bapa Defendan (Pemohon) iaitu Sahar Dodin bin Hamzah.*
6. *Kos ditanggung masing-masing.*

[3] Pada 15/5/2017 Pemohon telah memfailkan Permohonan Pelaksanaan Perintah melalui kes no 10200-034-0294-2017 untuk melaksanakan Penghakiman Harta Sepencarian bertarikh 27/2/2017 di atas. Dan pada 25/10/2017 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut:

- i. *Mahkamah membenarkan Responden membeli bahagian 44% milik Pemohon terhadap rumah yang beralamat No.4, Lorong Kapar Setia 37, Taman Kapar Mewah, 42200 Kapar Selangor berdasar penilaian semasa pada 4/2/2015.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon memberikan kerjasama terhadap proses penilaian rumah tersebut dan pembelian serta penukaran nama pemilik rumah tersebut kepada nama Responden sebagai pemilik tunggal.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon dikehendaki keluar dari rumah tersebut selepas semua proses pembelian rumah tersebut selesai.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan bahawa proses pembelian ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan mulai hari ini.*

[4] Pemohon memohon menyemak keputusan Pelaksanaan Perintah Hakim Bicara kerana tidak dimasukkan terma no.5 Penghakiman kes Harta Sepencarian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Berdasarkan afidavit Pemohon bertarikh 6/11/2017 no.8, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan Pelaksanaan Perintah Hakim Bicara bertarikh 25/10/2017 kerana tidak dimasukkan terma no.5 Penghakiman kes Harta Sepencarian bertarikh 27/2/2017.



[6] Prinsip semakan telah secara jelas diberikan oleh Panel Rayuan dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* [2012] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor (Kes Mal (Semakan) No : 10000-003-0009-2011), seperti berikut :

‘Dalam tindakan semakan, Mahkamah atasan boleh memberi arahan-arahan lanjut untuk pembetulan jika ada ataupun menilai samada perintah yang dikeluarkan itu telah **secara material bercanggah** dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak dan **perlu diperbetulkan atau dibatalkan dengan segera.**’

[7] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian no. 10200-034-0294-2017.

[8] Di dalam kes ini terdapat 2 perintah:

1. Perintah Pertama adalah Penghakiman Harta Sepencarian kes no. 10200-017-0369-2015 bertarikh 27/2/2017; dan
2. Perintah kedua adalah Penghakiman bagi Permohonan Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian kes no. 10200-034-0294-2017 bertarikh 25/10/2017.

[9] Semakan telah dibuat ke atas kedua-dua penghakiman dan perintah tersebut. Kami dapati adalah benar terdapat terma no.5 Penghakiman Harta Sepencarian iaitu “*Mahkamah memerintahkan Plaintiff*

(Responden) membayar semula wang deposit sebanyak RM8,294.01 kepada bapa Defendan (Pemohon) iaitu Sahar Dodin bin Hamzah.” telah tidak dinyatakan di dalam Perintah Kedua.

[10] Oleh yang demikian, kami berpendapat Penghakiman Permohonan Pelaksanaan Perintah bertarikh 25/10/2017 tersebut adalah wajar diperbetulkan.



KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, kami sebulat suara memutuskan dan memerintahkan:-

1. Permohonan semakan Pemohon diterima.
2. Penghakiman Permohonan Pelaksanaan Perintah kes no. 10200-034-0294-2017 bertarikh 25/10/2017 adalah diperbetulkan dengan menambah terma no.5 "*Mahkamah memerintahkan Plaintiff (Responden) membayar semula wang deposit sebanyak RM8,294.01 kepada bapa Defendan (Pemohon) iaitu Sahar Dodin bin Hamzah.*"

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

Dipersetujui oleh:-

-
2. Y.A Dato' Haji Yusof bin Musa
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. Y.A. Tuan Haji Shaarani binti Ismail
Panel Hakim Mahkamah ~~Rayuan~~ Syariah Negeri Selangor

